

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

**השתתפו ה"ה :**

גב' שלומית דוטן – גיסין,  
מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור - (חבר)  
מר בני חיים, נציג שר הבינוי והשיכון, מ"מ נציגת שר הבריאות  
גב' ברבי רות, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות  
עו"ד אפרת דון יחיא-סטולמן, יועצת משפטית לועדה המחוזית  
גב' קארין טלמור, לשכת התכנון  
מר ליאור רגב, לשכת התכנון

**נעדרו:**

נציג שר הגנת הסביבה  
נציגת שר הבריאות  
נציגת שר המשפטים

**מרחב תכנון מקומי: לודים**

**תכנית מס': מח / 150 / 1 – חניון "חנה וסע" מחלף שפירים**

**מטרות התכנית:**

א. שינוי שלביות לביצוע מרכיבי התכנית.  
ב. קביעת הוראות בניה לעניין שלביות הביצוע.

**גושים וחלקות:**

גוש 6068 חלקי חלקות: 5 - 11  
גוש 6069 חלקי חלקות: 54, 65, 67, 69, 70, 73  
גוש 6069 חלקות במלואן: 64, 68  
גוש 6249 חלקי חלקות: 48, 50, 51, 104  
גוש 6249 חלקות במלואן: 49, 84, 92, 95, 99  
גוש 6254 חלקי חלקות: 68, 70, 137  
גוש 6256 חלקי חלקות: 23, 28, 31, 34, 36, 37, 40, 45, 48, 50, 54  
גוש 6256 חלקות במלואן: 21, 22, 24, 27, 35, 52, 53  
גוש 6258 חלקי חלקות: 2, 6, 66, 78  
גוש 6260 חלקי חלקות: 8, 12  
גוש 6838 חלקי חלקות: 27, 28, 30

**השתתפו:**

עו"ד רמי סופר, יועץ משפטי-נתיבי איילון.  
מר שלמה גלבר, מתכנן חלוא.  
מר ניצן יוצר, נתיבי איילון.  
ד"ר אסנת ארנון, יועצת אקוסטיקה נתיבי איילון.  
גב' ענת שכטר, אקוסטיקה נתיבי איילון.  
אדר' איזנברג ושרמן, עורכי התכנית.  
גב' רויטל קסטרו, לשכת תכנון ת"א.  
מר אסף רוזנבלום, אדם טבע ודין.  
עו"ד אלי בן ארי, אדם טבע ודין.

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

**החלטה:**

עיקרי הוראות התכנית הם שינוי שלבי הביצוע הקובעים בתכנית מח/ 150 - מתחם "חנה וסע" הסמוך למחלף "שפירים", כך שניתן יהיה להפעילו גם ללא הקמת תחנת הרכבת וקביעת הוראות בניה לביצוע.

מתחם "חנה וסע", כמוצע בתכנית מח/ 150 הינו מתחם תחבורתי משולב הכולל אזורי חניה לרכב, תחנת רכבת, הסדרת הסתעפויות, מחלפים וכד' - וכל זאת על מנת להפעיל נתיבי תנועה מהירים בדרך מס' 1 בקטע שבין מחלף שפירים ועד בסמוך למחלף קיבוץ גלויות. הנתיבים המהירים נועדו לשמש הן את התחבורה הציבורית והן כלי רכב פרטיים בעלי תפוסה גבוהה. ככל שיוותר עודף קיבולת, יישמשו הנתיבים המהירים כ"נתיבי אגרה" לרכבים פרטיים.

התכנית הנדונה מהווה כאמור שינוי לתכנית מח/ 150, שהינה תכנית בתוקף המתנה את פתיחת חניון "חנה וסע" בהקמת תחנת רכבת וזאת על פי החלטת ועדת משנה לעררים של המועצה הארצית על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות למתן תוקף לתכנית מח/ 150 מתאריך 08.11.04. התכנית הנדונה מח/ 150 / 1 מציעה, ביטול ההתניה בין הקמת תחנת הרכבת לבין פתיחת החניון.

להלן עיקרי השתלשלות תכנית מח/ 150 ותכנית מח/ 150 / 1:

1. בישיבתה מתאריך 07.09.03 החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לתת תוקף לתכנית מח/ 150.  
על החלטה זו הגישה עמותת אדם, טבע ודין ערר בפני ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית.
2. ועדת המשנה לעררים החליטה בתאריך 08.11.04 לתת תוקף לתכנית מח/ 150 ובתנאי כי ישונו סדרי השלבויות האמורים בסעיף 18.4 בתכנית כך שביצוע החניון יקדם לביצוע הנתיב המהיר וכי אין להפעיל את החניון אלא לאחר שתושלם בניית תחנת הרכבת. עוד קבעה ועדת המשנה לעררים כי השימוש בנתיב התחבורה הציבורית לרכב המסיע מעל ארבעה נוסעים יהיה בחינם, תדירות יציאת ה"שאטלים" לא תפחת מחמש דקות לשני היעדים במרכז ת"א סובב קריה ומתחם הבורסה. כמו כן, קבעה כי המהירות לא תפחת מ- 70 קמ"ש, הכל כדי להבטיח מתן שירות מירבי באמצעות התחבורה הציבורית. בהנחיות אלו ושינוי ההתניה ראתה ועדת המשנה לעררים משום הנחיות שיבטיחו מתן עדיפות לתחבורה ציבורית בנתיב המהיר ובפרויקט בכללותו, באופן שתובטח פעולת הנתיב המהיר ומתחם חנה וסע כמקשה אחת, כמסוף תחבורה משולב, ותובטח הקמת תחנת הרכבת.
3. טרם פרסום תכנית מח/ 150 למתן תוקף, הגישו יזמי התכנית, חברת נתיבי איילון בקשה לשנות את השלבויות שנקבעה כאמור לעיל. לישיבת הועדה המחוזית מתאריך 20.12.04 הגיעו שר התחבורה ונציגי משרד התחבורה והציגו את עמדתם בתכנית לפיה אין מקום להתנות את תחילת הפעלת הפרויקט בהקמת תחנת הרכבת וזאת מטעמים כלכליים, תפעוליים, תחבורתיים ותכנוניים רב שנתיות של רכבת ישראל, וכי במקום הקמה והפעלה בו זמנית של תחנת רכבת עם שאר מרכיבי הפרויקט, יש לקבוע הוראה המאפשרת למשרד התחבורה להחליט, בהמשך, על עיתוי הקמתה והפעלתה של תחנת הרכבת במתחם זה.
4. בישיבתה מתאריך 20.12.04 ולאחר ששמעה את הצגת הדברים על ידי שר התחבורה וגורמים מטעמו סברה הועדה המחוזית כי יש מקום לשנות את שלבי הביצוע כפי שנקבעו ע"י מוסדות התכנון בכל הנוגע להקמת תחנת הרכבת, וביצוע חניון החנה וסע והנתיב המהיר, כך שהשלמת בניית תחנת הרכבת לא תהווה תנאי להפעלת החניון והנתיב המהיר.  
כמו כן החליטה כי על מנת שתינתן העדפה מהותית של התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי, יש לקבוע בהוראות התכנית הנחיות כאמור בהחלטת ועדת המשנה לעררים והנחיות נוספות שקבעה הרבות העברת דיווח לועדה המחוזית בתום שנה להפעלת הפרויקט על נתוני הביקוש והשימוש בחניון, בנתיב האגרה ובשאטלים, והצפי ביחס

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007

להפעלת תחנת הרכבת במקום. בנוסף, קבעה הועדה כי עם הוספת מסילה שלישית בקו לוד ת"א תוקם תחנת רכבת במקום. עוד קבעה הועדה כי תיערך בחינה של היועצת המשפטית של הוועדה, בדבר ההליך הסטוטורי - משפטי הנדרש לקידום המלצות אלו.

5. בתאריך 3.1.05 החליטה הועדה המחוזית, על פי בקשת משרד התחבורה לתת תוקף לתוכנית מח/150, שבה הוטמעו ההתניות כפי שהתקבלו בהחלטת ועדת המשנה לעררים מיום 8.11.04. בקשת משרד התחבורה היתה שלא לקדם בשלב זה את בקשתם שהוצגה בוועדה המחוזית מתאריך 20.12.04, וכי משרד התחבורה מבקש לגבש את עמדתו ביחס לנושא עיתוי הקמת תחנת הרכבת, רק לאחר שהתכנית תפורסם למתן תוקף.

6. לאחר פרסום למתן תוקף לתכנית מח/150, הוגשה תכנית מח/150 /1.

7. בתאריך 19.9.05 דנה מליאת הועדה המחוזית בתוכנית מח/150 והחליטה כי לא הוצגו בפניה הנתונים הנדרשים לצורך הכרעה בתוכנית ומידע לעניין הקושי שבהקמת תחנת הרכבת וכי יש לקבל נתונים נוספים, כפי שפורטו בהחלטתה. בישיבה נוספת שקיימה מליאת הועדה בתכנית בתאריך 05.12.05 נקבע כי מאחר ולמליאת הועדה המחוזית לא הוצגו לוחות זמנים להגשת התוכניות לתוספת המסילות ולא למימושן בפועל, ואף הובהר לה שתוספת מסילות כזו אינה בתכנון בשלב כלשהו ע"י חברת רכבת ישראל, סבורה מליאת הועדה המחוזית כי לא הובטחה הקמת תחנת הרכבת במקום, וכי ללא התניה כלשהי בדבר שלביות בהקמת התחנה והפעלתה, האופק להקמתה אינו ברור. לאור זאת, החליטה מליאת הוועדה המחוזית כי משלא נמצאה דרך סטטוטורית להבטיח את הקמת התחנה בפועל בדרך אחרת מזו שנקבעה בהחלטת ועדת הערר, (אשר חיובה את הקמת תחנת הרכבת בלוחות זמנים קצרים), הרי ששינוי שלבי הביצוע אשר נקבעו ע"י ועדת הערר כאמור לעיל, מעמיד בספק את הקמת תחנת הרכבת בפועל ולפיכך, החליטה מליאת הוועדה המחוזית כי אין לשנות את שלביות הביצוע כפי שנקבעה ע"י ועדת הערר בתוכנית מח/150, ודחתה את התכנית.

8. על החלטה זו של מליאת הוועדה הוגש ערר על ידי חברת נתיבי איילון למועצה הארצית. בתאריך 2.7.06 קיימה ועדת הערר שליד המועצה הארצית (בפורום שונה מזו שנה בתאריך ה- 08.11.04) דיון בערר. ועדת המשנה לעררים קיבלה את נימוקי העוררת והחליטה על הפקדת התכנית. על החלטה זו הוגשה עתירה מינהלית על ידי "אדם טבע ודין" בחודש נובמבר 2006 ניתנה החלטה בבית המשפט המאשרת הסכם פשרה בין הצדדים לפיה וועדת המשנה להתנגדויות תשקול את התנגדות אט"ד בנפש חפצה ובלב פתוח ולא יהי בכך שהמועצה הארצית, שהיא מוסד התכנון המצוי גבוה יותר בהיררכיה התכנונית מהוועדה המחוזית כדי למנוע מכל החלטה של וועדת המשנה להתנגדויות כדי למנוע החלטה של וועדת המשנה להתנגדויות לרבות החלטה אחרת. לפיכך, בישיבת מליאת הועדה מתאריך 18.09.06 הוחלט כי לכשיוגשו תכניות מתוקנות ללשכת התכנון, תופקד התוכנית להתנגדויות הציבור.

9. בתאריך 26.02.07 פורסם ברשומות דבר הפקדת תכנית מח/150 /1, המציעה ביטול שלביות בין הפעלת נתיב האגרה והקמת תחנת הרכבת.

10. לתכנית הוגשו שתי התנגדויות ע"י אגודת אדם טבע ודין וע"י רשות שדות התעופה. עיקרי טענות אט"ד כי אין לבטל את ההתניה לעניין הקמת תחנת רכבת, טענה מקדמית כי לא פורסם דבר הפקדת התכנית ע"י שלט בשטח וכי ככל שתדחה ההתנגדות וככל שלא מוקמת תחנת הרכבת, יש לייעד את הנתיבים הנוספים לתחבורה ציבורית ולכלי רכב מלאים ב- 3-4 נוסעים בלבד. עיקרי טענות רש"ת הם כי תחום התכנית נופל בתחומי הגבולות בניה בגין בטיחות טיסה כפי שנקבעו בתמ"א/4 /2 ויש לעדכן את התשריט ואת הוראות התכנית וטענה כי תוואי הכבישים המוצע בתכנית לא תואם את תכנית תמ"א/4 /2 א.

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

11. בדיון הפומבי בתאריך 10.9.07 שמעה ועדת המשנה להתנגדויות את המתנגדים, את נציגי חברת נתיבי איילון, שהינה עורכת התכנית ואת נציגת לשכת התכנון המחוזית תל אביב, שביקשה להצטרף לדיון הפתוח. נציגי רש"ת לא נכחו בדיון ולפיכך התנגדותם הוקראה.

נציגת לשכת התכנון המחוזית ת"א, מסרה מידע, שלא היה בפני הוועדה והמתנגדים, לפיו מחוז תל אביב טרם אישר כל התחלת בנייה של המסלול הצפוני לנתיב המהיר הנמצא בתחומה, שהינו המשך נתיב האגרה הצפוני בתכנית גז/ 508 (שועדת המשנה להתנגדויות החליטה לתת לתכנית גז/ 508 תוקף בישיבתה מתאריך 06.08.06. (על החלטה זו הוגשו עררים שהוכרעו לאחרונה על ידי ועדת המשנה לעררים, ובהמשך לכך אושרה התכנית בתנאים על ידי ועדת המשנה להתנגדויות). לשכת התכנון של מחוז ת"א ביקשה שלא לאשר את התכנית הנדונה ללא התלייתה בהקמת המסלולים של הנתיבים המהירים לכל אורכם.

במהלך הדיון ביקשו היזמים לאפשר קיומו של משא ומתן בינם ובין רכבת ישראל. אולם בתאריך 14.06.07 התקבל מכתב מיוזמי התכנית לפיו הם מבקשים שלא להמתין בהתאם לבקשתם המקורית, למשא ומתן שלהם עם רכבת ישראל וכי הם מבקשים להכריע בתכנית.

לאור האמור לעיל ולאחר ששמעה את המתנגדים, את נציג משרד התחבורה ונציג חברת נתיבי איילון ולאחר שבחנה באופן מעמיק את התכנית והשלכותיה, מחליטה הועדה החלטת ביניים כדלקמן:

הועדה סבורה כי גודש התנועה הנוצר בעיקרו מתנועת יוממות נכנסת ויוצאת ממרכז העסקים הראשי של המטרופולין הינה בעיה מן המעלה הראשונה, שיש חשיבות לתת לה מענה. בין השאר לאור הצורך בשמירה על חוסנו ותפקודו המרכזי של מרכז מטרופולין ת"א במערך הכלכלי של המטרופולין והמדינה כולה. הנתיבים המהירים, שאינם מעניינה של תכנית זו, אך קשורים בה בשל חניון "חנה וסע", ומהווים חלק משמעותי מהפתרון התחבורתי הכולל והמשולב, עוברים באזור עתיר תשתיות בקנה מידה מטרופוליני לרבות מסילת הרכבת הרביעית המתוכננת. על מנת לתת מענה כולל ומושכל לבעיה מורכבת זו, נדרש פיתרון מתואם המשלב מספר אמצעי תחבורה. לפיכך, מתחייב תיאום הן ברמת התכנון הסטטוטורי והן בביצועו בפועל ע"י כל הגופים המוסמכים הרלבנטיים. חוסר תיאום מהסוג האמור יוביל למתן מענה חלקי בלבד ולא ימתן פיתרון אמיתי לבעיית הגודש, שעלול גם להתבטא בהוצאת כספי ציבור לא מושכלת לטווח הארוך.

ההשתלשלות הארוכה של שתי התכניות כמפורט לעיל מעידה, בין השאר, על מורכבות הפיתרון המוצע בשתי התכניות גם יחד; מורכבות הנובעת בין השאר מייעודו המקורי של פרויקט זה והוא "שילוב מספר מערכות תחבורה": מעבר רכב פרטי, מערכת להסעת המונים ותח"צ. עיקרון זה מהווה נדבך חשוב בתכנון הכולל של מערך התחבורה המטרופוליני ומערך היוממות. השילוב בין מספר אמצעי התחבורה הוא חוזקו של הפרויקט, ופיתרון שיש בו כדי לתת מענה של ממש לבעיית הגודש בכניסה למערך המטרופוליני. על חשיבות מתן מענה הולם ופיתרון כולל (הוליסטי) עמדה גם מליאת הועדה המחוזית בתכנית מח/ 150/ 1 מתאריך 19.09.05 לפיה "יש לבחון את התכנית כחלק מראיה תחבורתית ותכנונית כוללת, במסגרתה יש לצמצם כניסות כלי רכב פרטיים ללב המטרופולין ולחזק את התחבורה הציבורית עם דגש על תח"צ עתירת נוסעים".

מורכבות זו מחייבת גם תיאום בין מספר גורמים: בין השאר - רכבת ישראל, נתיבי איילון, מחוז ת"א ומחוז המרכז שהפתרון המוצע חל בתחומם. בהמלך הדיון התברר כי עדיין אין תיאום בין של תוואי נתיבי האגרה לאורך שטח שני המחוזות

זאת ועוד, במהלך הדיון הפומבי נדונה בהרחבה סוגיית הנתיבים המהירים, שכאמור לא נכללים בתכנית אך מהווים חוליה חשובה בפיתרון הכולל. בהקשר זה, במהלך הדיון הוצגה עמדת מחוז ת"א, לפיה ישנה חשיבות רבה כי המשך הנתיב המהיר הצפוני לת"א בשטח מחוז ת"א יותנה בהסדרת נתיב דרומי מת"א. כמו כן נטען ע"י נציגת מחוז ת"א, שנכון למועד הדיון המשך תכנונו של הנתיב המהיר הצפוני לכיוון ת"א מתעכב

## מדינת ישראל

### משרד הפנים

#### הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

#### ועדת משנה להתנגדויות

**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

יתרה מזאת, הרי שכפי שנטען ע"י נציגת מחוז ת"א, ולא נשלל ע"י חברת נתיבי איילון, אין ישימות לביצוע הנתב המהיר הדרומי (מת"א לכיוון מחלף שפירים), היות ולא ניתן להרחיב כיום את זכות הדרך, ובנוסף לכך, זכות הדרך הקיימת של נתיבי איילון בקטע ת"א – שפירים, סלול בפועל על הרחבה עתידית של מסילת הרכבת הרביעית. מכל האמור לעיל עולה כי תכנונו והסדרתו של המשך הנתב המהיר הצפוני מתעכב וכי הסדרת הנתב הדרומי, ששניהם לא נכללים בתכנית זו, אינה וודאית.

לעניין תחנת הרכבת, כאן המקום לחזור ולאמר כי בהחלטת ועדת המשנה לעררים לאישור תכנית מח/ 150 מתאריך 8.11.04 פתיחת החניון מותנית בהקמת תחנת הרכבת. לא בכדי מצאה לנכון ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית ליצור התניה זו כמפורט בהחלטתה. בהחלטה זו ביקשה ועדת המשנה לעררים להבטיח כי תינתן עדיפות לתחבורה ציבורית בנתיב המהיר ובפרויקט בכללותו, וכי תובטח פעולת הנתב המהיר ומתחם חנה וסע כמקשה אחת ובמסגרתו תובטח הקמת תחנת הרכבת.

הוסיפה לעסוק בסוגיה זו גם מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מתאריך 05.12.05 בה החליטה הועדה לדחות את תכנית מח/ 150 /1. בישיבה זו טענו נציגי הרכבת כי אין זה נכון לבטל את תחנת כפר חב"ד, נוכח ההשקעות הרבות שהושקעו בתחנה ובנוסף נטען כי עצירת רכבת בתחנת "החנה וסע" שפירים תחייב ביטול רכבת אחת בשעת שיא, כל עוד לא נוספו למסילות הקיימות שתי מסילות נוספות.

עוד נטען כי אין מערך המסילות הקיים יכול לתת מענה לביקושים הצפויים בתחנת החנה וסע, וכי הדבר מחייב את תוספת המסילות. הועדה הביעה עמדתה לפיה לא הוצגו לוחות זמנים להגשת התוכניות לתוספת המסילות ולא למימושן בפועל, וכי הובהר לה שתוספת מסילות כזו אינה בתכנון בשלב כלשהו ע"י חברת רכבת ישראל. לפיכך, החליטה הועדה שלנוכח התועלת הציבורית הנובעת מקיומה של תחנת הרכבת במתחם "חנה וסע", ולנוכח היקפי הביקושים הצפויים במקום (800-1000 נוסעים בשעה) יש חשיבות לפיתוח ועידוד השימוש באמצעי תחבורה ציבוריים, בדגש על הסעת המונים ובמיוחד בשילוב עם פרויקט זה. מאחר ולא הוצגו נתונים המבטיחים כי תחנת הרכבת אכן תוקם במקום, ואף הועלו נתונים חדשים ע"י רכבת ישראל שאין בהם כדי להבטיח הקמת תחנת הרכבת וכי ללא התניה כלשהי בדבר שלביות בהקמת התחנה והפעלתה, האופק להקמתה אינו ברור. השתכנעה הועדה כי שינוי שלבי הביצוע אשר נקבעו ע"י ועדת הערר מעמיד בספק את הקמת תחנת הרכבת בפועל ויש לדחות את התכנית.

ועדת המשנה לעררים שינתה את החלטתה זו של מליאת הועדה המחוזית.

ועדת המשנה לעררים נימקה בין השאר את החלטתה מתאריך 02.07.06 כדלקמן:  
הקמת תחנת הרכבת אינה תנאי בלעדיו לא תוכל לצאת התכנית מן הכוח אל הפועל וכי הקמת תחנת הרכבת לעת הזו ללא תוספת של מסילות אינה ישימה ונזקה יהיה רב על תועלתה ויש לחכות עד למועד בו תיושם התכנית להרחבת קו הרכבת ת"א – לוד ל- 4 מסילות. א. הפחתה של רכבת אחת בשעת השיא, ב. ביטול תחנת חב"ד בה הושקעו כספים רבים וחוסר אפשרות להקים מערכת איתות, ג. צפויה לקום תחנה נוספת בשכונת גני אביב שתגרום יחד עם הקמת תחנת רכבת בשפירים להארכת זמן הנסיעה. ד. בשעות השיא הרכבות מלוד עמוסות ולכן לא בטוח שניתן לקלוט ביקוש נוסף. כמו כן קבעה ועדת המשנה לעררים כי קביעת תנאי של התניית החנה וסע בהקמת התחנה תגרום לעיכוב בהפעלת הפרויקט. וזאת משום שנושא הוספת המסילות ובמיוחד הרביעית מחייב תאום תכנוני מורכב.

מצב הדברים נכון למועד הדיון וקבלת החלטה זו הוא כי אין התקדמות של ממש בתהליך קידומה של תחנת הרכבת, המהווה נדבך מרכזי, בהיותה מערכת עתירת נוסעים, ולפיכך אין צפי ממשי למועד הקמתה.

בהתאם למפורט לעיל וכפי שעלה בדיון בועדת המשנה להתנגדויות, גם כעת, בבואה של ועדת המשנה להתנגדויות להכריע בתכנית, מרכיבי הפרויקט, ביחד ולחוד חסרים. כלומר, עולה תמונה לפיה הן הנתבים המהירים חסרים ברמה התכנונית וברמת התיאום בין מוסדות התכנון והביצוע וגם לוח זמנים לתכנונה והקמתה של תחנת הרכבת לא ידוע כלל.

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

לפיכך, סבורה הועדה כי בשלב זה לא קיימת הצדקה באישור תכנית המטפלת בנושא נקודתי אחד מיני רבים בפרוייקט זה ומבקשת לשנות את ההתניה בין מרכיבים בפרוייקט ומפרידה בין הפעלת חניון ה"חנה וסע" לבין הרכבת, כאשר יישומם בפועל של יתר המרכיבים המרכזיים לא נראה באופק. שכן בסופו של דבר עשוי להיווצר מצב שבו יוקם חניון אך לא יבוצעו נתיבים נוספים על הקיימים ולא יהיה תכנון וביצוע משלים של קווי הרכבת ותחנת הרכבת.

לגבי הצעת אט"ד כפי שהעלתה בדיון הפומבי – הרי שמשחלטה הועדה על דרישה לתאום בין כל הגורמים המעורבים, ההצעה הפכה ללא רלוונטית. מעבר לכך מוצאת לנכון הועדה להבהיר כי ההצעה של אט"ד להפחית את תפוסת הרכבים שייסעו בנתיב האגרה חוטאת למטרה של הפחתת גודש ותגרום לתוצאה ההפוכה והיא תוסיף על יצירת עומסים של רכבים פרטיים בכניסה לת"א.

לאור האמור לעיל, פונה ועדת המשנה להתנגדויות לכל הגורמים: חברת נתיבי איילון, משרד התחבורה, רכבת ישראל ולשכות התכנון המחוזיות – מרכז ות"א, על מנת לבצע את התיאומים הנדרשים אשר יאפשרו שלבים והתניות בין פיתוח החניון, הנתיבים, מסילת הברזל ותחנת רכבת – מרכיבים, שבראייה תכנונית כוללת, כל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד שאי אפשר בלעדיו וזאת במטרה להציע פיתרון ישים ומתואם לגודש התחבורה בכניסה וביציאה למטרופולין ת"א ממזרח.

**הועדה תשוב ותדון בתכנית לאחר שיהיו בפניה סיכום התיאומים כאמור לעיל.**

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

**השתתפו ה"ה :**

גב' שלומית דוטן – גיסין,  
מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור - (חבר)  
מר בני חיים, נציג שר הבינוי והשיכון, מ"מ נציגת שר הבריאות  
גב' ברבי רות, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות  
עו"ד אפרת דון יחיא-סטולמן, יועצת משפטית לועדה המחוזית  
גב' קארין טלמור, לשכת התכנון  
גב' מיכל טאוסקי, לשכת התכנון

**נעדרו:**

נציג שר הגנת הסביבה  
נציגת שר הבריאות  
נציגת שר המשפטים

**מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון**

**תכנית מס': רצ' / 1 / 43 / 12**

**מטרות התכנית:**

- א. שינוי יעוד מאזור לבניני ציבור לאזור מגורים ב' 8 יח"ד, לאזור מגורים ג' 68 יח"ד, לשצ"פ ודרך.
- ב. קביעת הוראות הבינוי וזכויות בניה בתחום התכנית.
- ג. חלוקה והקצאת מגרשים בהסכמת הבעלים.

**גושים וחלקות:**

גוש 5389 חלקות במלואן: 9

**השתתפו:**

גב' רונית אלקלעי, תושבת קרית גנים.  
מר אמיר אלקלעי, תושב קרית גנים.  
מר אוסקר ארנסט, תושב קרית גנים.  
מר ניר קליין, תושב קרית גנים.  
מר רוזנבלט שמחה, תושב קרית גנים.  
מר גדעון סימקוביץ, תושב קרית גנים.  
עו"ד גלעד הס, ב"כ המתנגדים.  
עו"ד ערן גולן, ב"כ המתנגדים.  
אדר' מירי ישראל, אדריכלית העיר.  
גב' מירי גרין, אגף התכנון.  
עו"ד רועי בר, יועץ משפטי לועדה המקומית.  
מר ודים קוזלוב, מהנדס תנועה לועדה המקומית.  
עו"ד אבי פורטן, ב"כ היוזם.  
ד"ר אסנת ארנון, יועצת אקוסטיקה נתיבי אילון.  
גב' ענת שכטר, אקוסטיקה נתיבי אילון.  
אדר' דב קורן, עורך התכנית.  
מר אבי חממי, משרד יזום ונופש, יזמי התכנית.

**החלטה:**

עיקרי הוראות התכנית הם שינוי ייעוד מאזור לבניני ציבור לאזור מגורים ב' וגי' להקמת 68 יח"ד בשני מבנים בני 8 קומות וקומה 9 חלקית מעל מרתף וקומת קרקע, ו- 8 יח"ד במבנים צמודי קרקע בני 2 קומות ומרתף והקמת מבנה לבניני ציבור בשטח של כ- 308,000 מ"ר בדרום מערב ראשון לציון.

## מדינת ישראל

### משרד הפנים

#### הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

#### ועדת משנה להתנגדויות

**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

לתכנית הוגשו ארבע התנגדויות ע"י תושבים המתגוררים בסמיכות לשטח התכנית בשכונות קרית גנים ונאות אשלים. עיקרי הטענות הם טענות לפגיעה במרקם התכנוני של שכונת קרית גנים, טענות ליצירת מטרדים סביבתיים, טענות להחרפת בעיית התחבורה באזור, טענה כנגד פגיעה בגישה למעון הילדים הסמוך, טענה כנגד גריעת השטח הציבורי והקמת מבנה למגורים במקומו, לחלופין טענה כי ככל שחדלה המטרה הציבורית להתקיים יש להחזיר את הקרקע לבעלים המקוריים ולא להותירה לזום לבניה למגורים, טענות להעדר נספחים שונים בתכנית, טענה לשרירותיות בקביעת הקו הכחול של התכנית.

לאחר ששמעה את המתנגדים, ואת נציגי הועדה המקומית, שהינה יחד עם חברת מ.ש.ר גם יוזמת התכנית מחליטה הועדה כדלקמן:

במהלך הדיון הסביר היועץ המשפטי של הועדה המקומית את הרקע לתכנית וטען כי מדובר בתכנית שהרקע שלה הוא הסכם פשרה: בשטח של כ- 6.5 דונם בשכונת קריית ראשון, פעל בשנות ה- 80 קאנטרי קלאב, אשר פשט את הרגל, מונה כונס נכסים וחברת מ.ש.ר, יוזמת התכנית הנדונה זכתה במכרז. מבנה הקאנטרי קלאב נותר בשטח והפך ברבות השנים למטרד קשה בשכונה. בסופו של דבר העירייה הרסה את המבנה והתקיים הליך משפטי. במסגרת הסכם הפשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, סוכם כי העירייה תאתר שטח בייעוד ציבורי, שהופקע ממנהל מקרקעי ישראל. שטח זה יוחזר למנהל, אשר יחכיר אותו לחברת מ.ש.ר ובמקביל יופקע שטח הקאנטרי קלאב ויהפוך לפארק לטובת שכונת קריית ראשון, הצפופה וכך נעשה. העברת הקרקע מהעירייה אושרה ע"י מנכ"ל משרד הפנים (2.7.06). השטח הנדון אותר, ממ"י החכיר את השטח ליוזמת התכנית שיחד עם הועדה המקומית הגישה את התכנית שלפנינו.

עורך התכנית טען במהלך הדיון הפומבי כי מדובר בתכנית שבדופן המזרחית שלה מתאימה עצמה לבניה הקיימת של מגורים ב' ומציעה 8 יח"ד צמודי קרקע, ובדופן המערבית מציעה הקמת 68 יח"ד בשני מבנים בני 8 קומות, בהתאמה לבניה הקיימת ממערב. עוד צוין כי הרחבה, בייעוד דרך, בסמיכות למעון הילדים מיועדת לתוספת של חניות אורחים ולגישה למבני המגורים בתכנית. לנושא שטחי הציבור נאמר ע"י נציגי הועדה המקומית כי קיים עודף של שטחי ציבור בשכונת קרית גנים (138 דונם שצ"פ, ו- 6 דונם שב"צ) וכי הדבר נבחן גם בוועדה המחוזית לעת הפקדת התכנית.

כמוסד תכנון, על הועדה לבחון את מכלול ההשפעות של התכנית על בעלי העניין השונים המעורבים בה. קרית גנים הינה שכונה המתאפיינת בצפיפויות בינוי נמוכות יחסית בעוד ששכונת נוה – אשלים בבינוי רווי יותר. התכנית מציעה הגדלת זכויות והקמה, בין השאר, של שני מבנים בני 8 קומות ע"י וקומה תשיעית חלקית.

עיקרון הגדלת הצפיפות של הבינוי כמוצע בתכנית, תואם את מדיניות תמ"א/ 35 לעניין עיבוי המרקם הבנוי הקיים, תוך הגדלת צפיפות הבניה וזאת על מנת לייעל את ניצול משאב הקרקע. כמו כן, הצפיפות המוצעת בתכנית תואמת את הצפיפויות המוצעות לראשון לציון עפ"י תמ"א/ 35.

בנוסף, הועדה בחנה את השתלבות התכנית בסביבתה והתאמתה לאופי הקיים ביחס לצמודי הקרקע (מגורים ב'), הרי שבממשק הפיסי המיידי עם הבניה הקיימת, התכנית מציעה 8 יח"ד צמודי קרקע התואמים ומשתלבים עם הבינוי הקיים ברח' מעוז חיים. ביחס למבני המגורים בייעוד מגורים ג' מיוחד: מיקומם הוא לאורך רח' חומה ומגדל. רחוב זה מתאפיין מעברו המערבי, בבניה רוויה. מבני המגורים ג' מוצעים בסמיכות למבני הציבור ולא בסמיכות מיידית לצמודי הקרקע הקיימים. עוד נמצא שמבנים בייעוד מגורים ב' בתכנית יוצרים חציצה ומרחק בין מגורים ג' המוצע לבתים הקיימים. כל אלו מאפשרים הגדלת היעילות בקרקע והגדלת הזכויות והגבהת המבנים באזור זה, וזאת מתוך ראייה כוללת, תוך השתלבות בסביבה וללא פגיעה ו/או שינוי משמעותיים של הסביבה, באופן ובשינויים שיפורטו בהמשך החלטה זו להלן.

הועדה נדרשה לסוגיית היקף שטחי הציבור. יש לראות את התכנית בהקשרה הכולל, שבו נוצרה באפשרות ליעד שטח ציבורי באזור אחר. שטח זה משמש כבר בפועל ומשרת את הציבור, קרי את תושבי קרית ראשון (כפי שהוסבר לעיל) כך שבהיבט הציבורי הכולל התכנית ראויה. עם זאת, גריעת השטח הציבורי בשכונה זו לטובת שכונה אחרת חייבה עריכת בדיקה פרוגרמטית של היקף שטחי הציבור בשכונה נשוא התכנית הנדונה. בחינה זו של היקף השטחים הציבוריים

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

והתכליות הציבוריות נערכה ואושרה ע"י יועץ הפרוגרמות בלשכת התכנון המחוזית הן לעת הפקדת התכנית והן במסגרת בחינת ההתנגדויות. בהקשר זה יצוין כי הועדה קיימה בנושא דיון פנימי נוסף בתכנית בתאריך 05.08.07 ורק אחריו הכריעה בתכנית ובהתנגדויות. בהתאם לבדיקות הפרוגרמאטיות עולה כי לא צפויה פגיעה באיזון מצאי שטחי הציבור בשכונה, וכי השטח הנוטר, שהינו גדול באופן יחסי ואינו מפותח כיום, יוכל לשמש לתכליות ציבוריות מגוונות, ובין השאר, לבית ספר יסודי שכונתי. לפיכך סבורה הועדה כי ניתן מענה כולל לשטחי הציבור בשכונה.

לאור בחינת ההתנגדויות והתכנית על היבטיה השונים ומתוך מטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרסים השונים שעלו, מחליטה הועדה לתת תוקף לתכנית בכפוף לעריכת תיקונים בתכנית כדלקמן:

1. גובה מבני המגורים בייעוד מגורים ג' מיוחד יופחת ויותאם לגובה הבינוי הקיים ברח' חומה ומגדל. זכויות הבניה יותאמו. למען הסר ספק, ככל שיהיה צורך בהנמכת גובה המבנים, יופחתו הזכויות בהתאמה. יש לשנות את מסמכי התכנית בהתאם.
2. להוראות התכנית יש להוסיף סעיף לפיו הגדלת מספר יח"ד ו/או הגדלת מספר הקומות ו/או הקטנת קווי הבניין מהמוצע בתכנית יהיו סטייה ניכרת מהוראות התכנית הנדונה. כמו כן, ייקבע כי נספח הבינוי יהיה מחייב לנושאים אלו. יש לתקן את מסמכי התכנית בהתאם.
3. הועדה סבורה כי קיים צורך בהקצאת מקומות חניה נוספים לאורחים וזאת לאור תוספת הזכויות בתכנית וסמיכות התכנית למעון ילדים. לפיכך, יש להגדיר את מגרש 501, שהינו בייעוד "דרך" בתכנית המופקדת, כייעוד "חניון ציבורי" ובנוסף להגדיל את השטח הקיים כיום לחניה לכיוון צפון. מעבר לכך, תיקבע רצועת שצ"פ ברוחב שלא יפחת מ-2 מ', שתהווה המשך והגדלה של מגרש 401. רצועה זו תאפשר מעבר של הולכי רגל אך תמנע מעבר של כלי רכב ממגרש המגורים 201 דרומה, למעט מעבר לרכב חירום. יש לתקן את מסמכי התכנית בהתאם.
4. לא תותר כניסה לרכב למתחם מגורים ג' מיוחד דרך רחוב שער הגולן והחניה הציבורית, מגרש 501, בסמיכות למעון הילדים, כאמור בסעיף 3 לעיל. בהתאם להצעת נציגת הועדה המקומית במהלך הדיון הפומבי, יש ליצור גישה למתחם המגורים ג' מרח' חומה ומגדל. יש לתקן את מסמכי התכנית בהתאם.
5. בהמשך להתנגדות הקו הכחול של התכנית יתוקן כך שיכלול את הרחוב המשולב מעוז חיים לכל רוחבו. הועדה סבורה כי יש מקום לכלול את רח' מעוז חיים וזאת בשל אופיו ותפקודו המיוחד כרחוב משולב, אשר צפוי לשנות את פניו ולשרת גם את צמודי הקרקע המוצעים בתכנית בצידו המערבי. הרחוב ישתנה כתוצאה מתוספת יח"ד המוצעות בתכנית לרבות כניסות ויציאות, פיתוח מגוון ועוד, כפי שגם עולה מתשריט התכנית ומנספח הבינוי שלה.

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז  
ועדת משנה להתנגדויות  
פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007

להלן מענה ספציפי לטענות המתנגדים :

התנגדות גב' רונית אלקלעי, גב' מגן גאולה וסימקוביץ גדעון וצביה, בשם תושבי שכונת קרית גנים ונאות אשלים -

1. **לטענה לפגיעה במרקם התכנוני של השכונה המתאפיינת בבניה נמוכה ושטחים חקלאיים ו/או בבניינים גבוהים במרכז השכונה שצורתם לא מפריעה לנוף ומבנים בני 4 קומות במבנה מעגלי כך שכל דירה פונה לנוף פתוח או גינה מרכזית-לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו.**
2. **לטענה להסתרת אור השמש ונוף בעיקר בקומות הנמוכות וחסירה טוטלית של הנוף ולטענה לפגיעה בערך הדירות בנאות אשלים ולטענה לפגיעה בפרטיות של הקוטג'ים הממוקמים ברח' שער הגולן, מעוז חיים, ניר דוד ומעלה החמישה ולגרימת עוגמת נפש ופגיעה בערך הדירות – לדחות את הטענה - כאמור בפתיח החלטה זו לעיל, הרי שיבוצו שינויים בתכנית לרבות בגובה הבניה הרוויה, שתותאם לגובה הבניה לאורך רח' חומה ומגדל, ושהינה מרוחקת דיה ממבנים וצמודי קרקע נוספים. כמו כן, צמודי הקרקע מלכתחילה תאמו את הבניה הקיימת ממערב.**
3. **לטענה כי שכונת קרית גנים הינה שכונה ללא מוצא בה אין מעבר תחבורתי ליעד אחר וכי הוספת רכבים תיצור עומס תנועה תחבורתי גבוה וכי שער הגולן הינו רחוב צר המשרת את הדיירים, הקוטג'ים ואת המעון שהפך ללא מוצא לבקשת הדיירים ולטענה כנגד ביטול מגרש החניה הסגור לדרך הכניסה למתחם וטענה להחרפת בעיית החניה באזור הדרומי של השכונה - לקבל את הטענה בחלקה - מעבר לאמור בפתיח החלטה זו, לעניין היקף התנועה שעתידיה לחולל תוספת יח"ד המוצעת, הרי שהתכנית הנדונה נבחנה ואושרה ע"י יועץ התחבורה של הועדה המחוזית לאחר שהוטמעו הערותיו. לעניין מקומות החניה, הרי שאלו הוקצו עפ"י תקן חניה ובמסגרת המגרשים נשוא התכנית.**
4. **לטענה לאי התחשבות בצרכי תושבי שכונת קרית גנים הסובלת מהגירה שלילית וכי מרבית תושבי השכונה שואפים לשפר את איכות חייהם ולגור בקוטג'ים או במבנים דו קומתיים אולם משום שאין היצע כזה של בתים עוזבים את השכונה – לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו לעיל.**
5. **לטענה למפגעים סביבתיים במהלך תקופת הבניה ולטענה לפגיעה במעון היות ואחד המבנים מתוכנן להיבנות 6 מ' מחצר המעון והדבר עלול להוות מפגע בטיחותי במהלך תקופת הבניה ולמפגעי רעש – לדחות את הטענות - ברי כי הועדה המקומית לעת הוצאת היתרי בניה תדרוש נקיטת אמצעים להפחתת מטרדים סביבתיים במהלך תקופת הבניה ובתשומת לב מיוחדת להמשך הפעילות של המעון בעת הבניה.**
6. **לטענה להעדר תשתית למערכת החינוך – לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו.**

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז  
ועדת משנה להתנגדויות  
פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007

התנגדות עו"ד גלעד הס / ערן גולן בשם תושבים המתגוררים בסמיכות לשטח התכנית, רחובות  
מעוז חיים, שער הגולן, מעלה החמישה משמר השלושה, ניר דוד ורח' נגבה –

1. **לטענה להעדר שטחי ציבור בראשון לציון ובפרט בשכונת המתנגדים כך שהפיכת שטח לבניני ציבור למגורים יחריף מצוקה קיימת – לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו.**
2. **לטענה כי ככל שחדלה המטרה הציבורית להתקיים יש להחזיר את הקרקע לבעליה ולבטח אין להותיר בו יזם פרטי יקבל הקרקע לצורך מגורים – לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו.**
3. **לטענה כי הבניה הגבוהה תפגע באופי השכונה השקטה, צמודת הקרקע והירוקה, בעלת איכות חיים גבוהה וכי יש להתייחס לראייה תכנונית כוללת ולטענה לפגיעה בנוף, בזרימת האוויר, טענה ליצירת מטרדי רעש – לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו לעיל.**
4. **לטענה כי העדר תכנית בינוי מחייבת פוגעת במתנגדים וכי יש להציג את הבינוי המחייב כך שניתן יהיה להבין את היקף הפגיעה הצפויה – לקבל את הטענה בחלקה - ראה מענה בפתיח החלטה זו.**
5. **לטענה כי התכנית תגרום למפגע תחבורתי היות והתנועה נסמכת על רחוב שער הגולן וניר דוד והכניסה למעון הילדים, שהינם רחובות צרים וכבר היום עמוסים ולכן העומסים רק יוחרפו וכי התכנית לא נותנת מענה תחבורתי ראוי ולטענה להחרפת מצוקת החניה בשכונה היות ולא נותנת מענה ראוי לכך ואף מצמצמת את מספר החניות הקיימות המשמשות את דיירי השכונה כיום כי מן הראוי שתכנית המתבססת על שטחי ציבור תקצה חניות לציבור ולתושבי השכונה ולא רק לדיירי הפרויקט המוצע – לקבל את הטענה בחלקה - ראה מענה בפתיח החלטה זו ומענה להתנגדות גב' אלקלעי סעיף 3 לעיל.**
6. **לטענה לפגמים בתכנית:**  
- **לטענה להעדר נספח השפעה על הסביבה בשל גריעת שטח ציבורי והפיכתו למגורים לבניה גבוהה לרבות השפעה על הנוף, אויר וצפיפות וכו' ומתן פתרונות בהתאם – לדחות את הטענה - מעבר לאמור בפתיח החלטה זו, הרי שאין מדובר בתכנית בה נדרשת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם לתקנות התכנון והבניה השת"ג (2003). ולא נמצא שיש לה השלכות המחייבות תסקיר כאמור.**  
- **לטענה להיות נספח התנועה לקוי היות ולא מתייחס לבעיית התחבורה שקיימת כבר בשכונה ולכן לא נותן מענה ראוי ולטענה לאי התייחסות הולמת לנושא החניות – לדחות את הטענה - ראה מענה בפתיח החלטה זו ובהתנגדות גב' אלקלעי סעיף 3 לעיל.**
7. **לטענה כי יש להתחשב בשיקול הכלכלי וכי הועדה המקומית תהיה חשופה לתביעות פיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק לאור פגיעה צפויה בערך הנכסים – טענות המתנגדים בדבר ירידת ערך נשמעו ונשקלו ברצינות, אך הועדה, סבורה, שבכפוף לשיפורים שנדרשו כאמור, המדובר בתכנית שראוי לאשרה מבחינה תכנונית –אורבנית.**
8. **לטענה כי תיחום התכנית נעשה באופן מלאכותי כך שאינו כולל את הדרכים אלא את מבני המגורים בלבד וכי למען הסר ספק וכדי שהמתנגדים יוכלו לתבוע את זכויותיהם מבוקש שהתכנית תכלול את הכבישים הסובבים את מתחם הבינוי וישק פזיזת לבתי המתנגדים - לקבל את הטענה בחלקה - ראה מענה בפתיח החלטה זו.**

**בכפוף לאמור לעיל ולעריכת תיקונים טכניים בהנחיית לשכת התכנון מחליטה הועדה לתת תוקף לתכנית.**

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

**השתתפו ה"ה :**

גב' שלומית דוטן – גיסין,  
מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור - (חבר)  
מר בני חיים, נציג שר הבינוי והשיכון, מ"מ נציגת שר הבריאות  
גב' ברבי רות, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות  
עו"ד אפרת דון יחיא-סטולמן, יועצת משפטית לועדה המחוזית  
גב' קארין טלמור, לשכת התכנון  
גב' מיכל טאוסקי, לשכת התכנון

**נעדרו:**

נציג שר הגנת הסביבה  
נציגת שר הבריאות  
נציגת שר המשפטים

**מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון**

**תכנית מס': רצ/1/93 – מתחם צוריאל**

**מטרות התכנית:**

הקמת שכונת מגורים הכוללת 1016 יחידות דיור, מסחר ושטחי ציבור כל זאת על ידי:  
א. שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים א' מיוחד, אזור מגורים ג' מיוחד, אזור מגורים ג/ 1 מיוחד לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח וקביעת דרכים חדשות.  
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור.  
ג. קביעת זכויות והוראות בניה בהתאם לאזורי היעוד השונים.  
ד. אחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

**גושים וחלקות:**

גוש 3940 חלקי חלקות: 17, 27 - 28  
גוש 6286 חלקי חלקות: 138, 178, 212, 264  
גוש 6286 חלקות במלואן: 9, 11, 25, 27 - 28, 117 - 118, 132 - 137, 176

**השתתפו:**

עו"ד ארז שפירא, ב"כ צוריאל ליפמן.  
עו"ד נחמיה צוריאל, מתנגד.  
מר עזרא ליפמן, מתנגד.  
גב' סיגל יואלי, שמאית מקרקעין בשם יורם הדר.  
עו"ד אבי סנדרוביץ, ב"כ שיפמן ואחרים.  
מר אברהם כץ שמאי מקרקעין, בשם שיפמן ואחרים.  
עו"ד יוסי פרשקובסקי, חב' א.ש.י.  
מר המאירי אהוד, שמאי מקרקעין לחב' פרשקובסקי.  
גב' אסתי כהן, שמאית מקרקעין לתכנית.  
אדר' מירי ישראל, אדריכלית העיר.  
גב' מירי גרין, אגף התכנון.  
עו"ד רועי בר, יועץ משפטי לועדה המקומית.  
מר ודים קוזלוב, מהנדס תנועה לועדה המקומית.  
אדר' קובי יסקי, עורך התכנית.  
אדר' שרון סדמן, עורך התכנית.

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

**החלטה:**

עיקרי הוראות התכנית הם שינוי ייעוד אזור חקלאי לשטח למגורים להקמת שכונת מגורים בצפון מזרח ראשון לציון הכוללת 1,016 יח"ד, מסחר ושירותי ציבור, ובה 791 יח"ד באזור מגורים ג' מיוחד ב- 25 מבנים בני 6-9 קומות מעל קומת כניסה, 165 יח"ד באזור מגורים ג' 1 מיוחד ב- 3 מבנים בני 14 קומות מעל קומת הכניסה, ו- 60 יח"ד באזור מגורים א' מיוחד במבנים צמודי קרקע בני 2 קומות וקומת גג חלקית. התכנית היא תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה.

לתכנית הוגשו 5 התנגדויות, ע"י בעלי זכויות בשטח התכנית וע"י רשות שדות התעופה. טענות בעלי הזכויות הן שמאיות במהותן.

לאחר ששמעה את המתנגדים, את נציג יוזמי התכנית ואת נציג הועדה המקומית מחליטה הועדה כדלקמן:

במהלך הדיון ציינו נציגי הועדה המקומית כי התכנית מציעה הקמת שכונה במזרח העיר ראש"צ, במתכונת השירותים, התשתיות והפיתוח המתקדמים המאפיינים את מערב העיר, וכי מדובר בשכונה שתעמוד כלכלית בפני עצמה, באיזון שבין ההשקעות בתשתיות ובין הכספים המתקבלים מהשבחת הקרקע, הכוללת הסכם פיתוח סגור מראש שיבטיח עמידה בסטנדרט הפיתוח המקובל בעיר ראש"צ במאה ה- 21.

הועדה מבהירה כי למעט התנגדות רשות שדות התעופה, ההתנגדויות שהוגשו בתכנית הינן של בעלי זכויות בשטח התכנית והינן שמאיות במהותן. במהלך הדיון הוצגו ע"י נציגי הועדה המקומית ושמאית הועדה המקומית מספר הסכמות לעניין הטענות שהועלו בתכנית.

לאור האמור לעיל, מחליטה הועדה כדלקמן:

**1. לעניין מקדמי שווי של מגרשים הקרובים למבני ציבור ושווי שגוי למבנים בני 9 קומות -**

**הועדה שוקלת לקבל את הבקשה -** במהלך הדיון הפומבי הובהר לוועדה ע"י המתנגדים וע"י נציגי הועדה המקומית לרבות שמאית התכנית כי הושגו הסכמות בין הצדדים בנושא מקדמי השווי של מבני מגורים בקרבת מבני ציבור. במסגרת ההסכמות דובר על אפשרות לתוספת של 22 יח"ד המפוזרות על פני כל שטח התכנית, ללא תוספת גובה למבנים. המתנגדים הודיעו כי בכפוף לקבלת הסכם זה ע"י הועדה, הם מסירים התנגדותם לעניין זה בתכנית.

בתאריך 11.06.07 התקבל בלשכת התכנון מכתבה של השמאית אסתר כהן ובו מפורטות תוספת הזכויות (סה"כ 22 יח"ד) למגרשים ספציפיים בגין הסכמת העירייה לקבל את ההתנגדויות בנושא מקדם קרבה לבנייני ציבור גדולים הנמצאים בתוך שטח התכנית ומחוץ לה. למסמך זה צורף מסמך מטעם עורך התכנית לפיו הנחת היסוד הינה שניתן להוסיף לכל מבנה במגרשים האמורים 2 יח"ד כדירות גן היות ובמסגרת הקומות שתוכננו, קיים הפרש בין מספר היחידות המקסימאלי שניתן למקם בבנין כולל דירות גן לעומת מס' יח"ד שהוקצו בטבלת האיזון.

בנושא זה מחליטה הועדה כדלקמן:

א. הועדה שוקלת לאשר את תוספת 22 יח"ד האמורות לעיל, בתנאים הבאים:

1. לא יחול שינוי בגובה המבנים המוצעים בתכנית המופקדת.
2. להוראות התכנית יתווסף סעיף לפיו תוספת יח"ד מעבר ל- 22 לעיל, שינוי בקווי הבניין ו/או שינוי בגובה המבנים יהוו סטייה ניכרת מהוראות התכנית הנדונה.
3. יש לתקן את מסמכי התכנית בהתאם לרבות טבלאות האיזון לתוספת יח"ד כאמור לעיל.
4. התכנית המתוקנת והטבלאות המתוקנות יוצגו לכל בעלי הזכויות בשטח התכנית.

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

- ב. לפיכך, ולמען הסר ספק, מחליטה הועדה כי:
1. על הועדה המקומית לשלוח הודעות לכל בעלי הזכויות בתחום התכנית ולכל מי שעלול להיפגע מהכנסת השינוי האמור בתכנית וזאת בהתאם לסעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה. על כך שהיא מאפשרת לכל בעלי הזכויות והעשויים להיפגע מהשינויים בתכנית לעיין במסמכי התכנית המתוקנים. לבעלי הזכויות הנוספים בשטח התכנית תינתן אפשרות בתוך חודש ימים מיום קבלת ההודעה כאמור למסור תגובתם הכתובה לוועדת המשנה להתנגדויות עם העתק לוועדה המקומית, ככל שיהיו מעוניינים בכך.
  2. ככל שלא תתקבלנה תגובות לעניין זה, מקבלת הועדה את הצעת נציגי הועדה המקומית וחלק מבעלי הזכויות בשטח התכנית ובהתאם לכך, יתווספו לטבלאות האיוון, להוראות ותשריט התכנית ושאר מסמכי 22 יח"ד בהתאמה.
- ככל שתתקבלנה תגובות, תכריע הועדה בתגובות בתום המועדים המפורטים לעיל.
2. **לעניין התנגדות להוראות סעיף 22 ג' בהוראות התכנית לפיו לא יתקבלו אישורי אכלוס אם השצ"פ לא יפותח – לדחות את הבקשה** -במהלך הדיון הפומבי נטען ע"י שמאית התכנית כי הסעיף הנדון יוצר בעיה בטבלאות האיוון וגם אין בו צורך משום שהסכם הפיתוח מבטיח את פיתוח השצ"פ. עו"ד סנדרוביץ טען כי הסעיף מהווה פגיעה במתחמים המוקצים למרשיו.
- לאחר שהועדה בחנה את הסוגיה, ולאור החשיבות הרבה שרואה הועדה בהבטחת הפיתוח הסביבתי והתשתיתי בשכונה חדשה הנבנית כאמור במערכת "סגורה" העומדת בפני עצמה, מחליטה הועדה כי הוראות הפיתוח עפ"י סעיף 22 ג' יישארו כפי שהן בהוראות התכנית. עם זאת, אין הועדה מתנגדת להצעה חדשה/שונה שתובא ע"י הועדה המקומית בהסכמת בעלי הזכויות בתכנית, ושתואם עם לשכת התכנון, לעניין חלוקה אחרת, בין מטלות הפיתוח לבין מטלות הבניה, ובלבד שהאכלוס יותנה בפיתוח בפועל.
3. **לעניין בקשת המתנגדים לביטול ההתניה המופיעה בסעיף 22 ב' כי בניה מעל 500 יח"ד מותנית בשדרוג צומת פרימן – לדחות את הטענה** - במהלך הדיון הוצג לוועדה מיקומה של התכנית ביחס לצומת האמורה. ראשית מבהירה הועדה כי הדרישה להסדרת צומת פרימן הינה במסגרת הנחיות משרד התחבורה. בהתאם למכתב משרד התחבורה מתאריך 9 אוקטובר 2005 עולה כי בניגוד לטענת המתנגדים, התכנית צפויה להשפיע באופן משמעותי על צומת פרימן – המכבים. כפי שנכתב: "עפ"י הבחינה התחברותית שבוצעה בתכנית הכוללת ניתוח השלכות זכויות הבניה בתכניות שהחליטה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה להפקידן ובתכניות שבהפקדה באזור הפרויקט שבנדון, על צומת פרימן – המכבים, מתברר כי רמות השירות בצומת בשעות שיא בוקר ואחה"צ יורדות מרמת שירות A ו-C לרמת שירות E ו-F. אנו סבורים כי ירידה דומה ברמת השרות, עד לקריסת המערכת צפויה להיווצר בכל הצמתים שלאורך הדרכים העורקיות באזור בשלב מימוש התכנית...". בהמשך לכך בישיבה מתאריך 21.12.05 שהתקיימה בלשכת התכנון המחוזית, בהשתתפות נציגי הועדה המקומית, עורכי התכנית הנדונה, מתכנת המחוז ונציגת לשכת התכנון, נציגי משרד התחבורה ויועץ התחבורה של הועדה המחוזית הוחלט על הכנסת ההתניות המופיעות בהוראות התכנית כנגדם טוענים המתנגדים. במצב הדברים האמורים, ומשלא הובאה ע"י המתנגדים ו/או הרשות המקומית חוות דעת מקצועית אחרת, מחליטה הועדה כי יש לדחות את בקשת המתנגדים לשינוי ההתניות.

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז**  
**ועדת משנה להתנגדויות**  
**פרוטוקול ישיבה מספר: 2007020 לתאריך ישיבה מיום 10.6.2007**

4. לעניין בקשת המתנגדים להחיל הוראות סעיף 6.2 ב בדבר חניה עילית גם על ייעוד מגורים ג' מיוחד ולא רק על ייעוד מגורים ג' וכי תהיה קדימות לביצוע מקומות חניה עיליים על פני תת קרקעיים – לקבל את הטענה בחלקה - עמדת הועדה המקומית תמכה במתנגדים. טענה נציגת הוועדה המקומית כי אין היא רואה הצדקה למצב בו במגרש מסוים תותר חניה עילית, בעוד שבמגרש אחר תהיה הגבלה לעניין זה. לאור האמור לעיל מחליטה הוועדה כי לאור הבינוי המוצע בתכנית שהינו בינוי עירוני תוך מיצוי מכסימלי של הקרקע לבניה - קיימת חשיבות לשמירת שטחים ירוקים אפקטיביים לטובת דיירי השכונה העתידית. לפיכך, על מנת להבטיח זאת, קובעת הועדה כי בכל שטח התכנית בתחום המיועד למגורים, שיעור השטחים המיועדים לגינון ולחלחול יעמוד על מינמום של 30%, אשר יהוו שטחים ירוקים אפקטיביים וזאת מעבר לקווי הבניין כפי שיבנה בפועל. ככל שיוותרו שטחים פנויים במגרש, אלו יוכלו לשמש לחניה עילית בכל סוגי מגרשי המגורים בתכנית. יתווסף סעיף לעניין זה בהוראות התכנית.

5. לעניין התנגדות רשות שדות התעופה – לבקשת רש"ת כי יעודכנו תשריטי התכנית בהתאם להוראות תמא/4/2 – לקבל את הבקשה – על פי הוראות תמא/4/2 – התכנית שלפנינו נמצאת בשטח המושפע מהגבלות גובה עפ"י תכנית המתאר לנמל התעופה בן גוריון. יש לתקן את תשריטי התכנית ולהוסיף גם במצב קיים וגם במצב מוצע את קווי הגבלת הגובה.

ככל שתתקבלנה תגובות לעניין סעיף 1 בהחלטה זו כאמור לעיל, תכריע הועדה בתגובות בתום המועדים המפורטים לעיל.

ככל שלא תתקבלנה תגובות לעניין סעיף 1 בהחלטה זו כאמור לעיל, מחליטה הועדה לתת תוקף לתכנית.